

Số: /TTr - SNV

Hung Yên, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lưu trữ; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn số 1300/UBND-NC ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, thay thế Quy chế công tác văn thư, lưu trữ kèm theo quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh. Sở Nội vụ trình UBND tỉnh dự thảo Quy chế công tác văn thư lưu trữ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, tổ chức trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Quy chế, đưa công tác văn thư, lưu trữ trong tỉnh vào nề nếp, đáp ứng với yêu cầu việc quản lý, ban hành văn bản bằng giấy, quản lý sử dụng con dấu, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay các quy định pháp luật mới ban hành đã thay thế các quy định cũ về công tác văn thư, lưu trữ như Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chữ ký số; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Đặc biệt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

Do tình hình thực tế các quy định của pháp luật đã thay đổi, đồng thời để đạt được các mục tiêu chính yếu trong lộ trình cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Việc xây dựng ban hành mới Quy chế mới về công tác văn thư, lưu trữ là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về công tác văn thư và lưu trữ, giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất các hoạt động trong công tác văn thư và lưu trữ; làm cơ sở kiểm tra thực hiện pháp luật trong việc ban hành, quản lý và xử lý văn bản; bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ nhằm kéo dài tuổi thọ phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu”.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo

Bám sát vào nội dung văn bản quy định của các cấp có thẩm quyền và tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ xây dựng nội dung Quy chế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1300/UBND-NC ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, thay thế Quy chế công tác văn thư, lưu trữ kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh. Ngày 24/6/2021, Giám đốc Sở Nội vụ đã có Quyết định số 349^a/QĐ-SNV về việc thành lập Ban soạn thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế nêu trên gồm 09 thành viên, Trưởng Ban soạn thảo là đồng chí Giám đốc Sở; qua nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Trưởng Ban soạn thảo đã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên tham mưu, soạn thảo từng nội dung phụ trách.

Sau khi xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 700/SNV-CCHCVTLT ngày 25/6/2021 gửi lấy ý kiến tham gia của 38 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này. Đến hết thời gian lấy ý kiến tham gia theo quy định, có 23 đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản, trong đó 18/23 đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo, 05/18 đơn vị có ý kiến tham gia, 15/38 đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản coi như nhất trí với nội dung dự thảo, Sở Nội vụ đã tổng hợp và giải trình (*Báo cáo số 188a/BC-SNV ngày 26/7/2021 của Sở Nội vụ về tổng hợp ý kiến tham gia và danh sách các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến kèm theo*).

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 919/BC-STP ngày 16/8/2021, Sở Nội vụ đã tiếp thu, giải trình (*tại Báo cáo số 214/BC-SNV*

ngày 16/8/2021) hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hưng Yên.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

Dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh có bố cục gồm: 04 Chương, 04 mục, 32 Điều và 81 Khoản quy định chi tiết các nội dung, cụ thể:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG gồm 03 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Điều 3. Bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ.

Chương II. CÔNG TÁC VĂN THƯ gồm 02 mục, 11 Điều. Cụ thể:

Mục 1: VĂN BẢN GIẤY

Điều 4. Soạn thảo và ban hành văn bản.

Điều 5. Quản lý văn bản đi.

Điều 6. Quản lý văn bản đến và sao văn bản.

Điều 7. Quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 8. Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Mục 2: VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Điều 9. Nguyên tắc gửi, nhận văn bản điện tử.

Điều 10. Tiếp nhận, đăng ký văn bản điện tử vào Hệ thống.

Điều 11. Xử lý văn bản đến điện tử trên Hệ thống.

Điều 12. Phát hành văn bản điện tử.

Điều 13. Quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật.

Điều 14. Lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Chương III. CÔNG TÁC LƯU TRỮ gồm 02 mục, 12 Điều. Cụ thể:

Mục 1: LƯU TRỮ TÀI LIỆU GIẤY

Điều 15. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Điều 16. Chính lý tài liệu.

Điều 17. Xác định giá trị tài liệu.

Điều 18. Hủy tài liệu hết giá trị.

Điều 19. Thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 20. Chế độ báo cáo thống kê

Điều 21. Bảo quản tài liệu lưu trữ.

Điều 22. Đối tượng và thủ tục khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

Điều 23. Quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Mục 2. LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Điều 24. Điều kiện của văn bản điện tử được lưu trữ.

Điều 25. Quy trình lưu trữ tài liệu điện tử.

Điều 26. Hủy tài liệu điện tử.

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN gồm 06 Điều cụ thể:

Điều 27. Trách nhiệm của Sở Nội vụ.

Điều 28. Trách nhiệm của Sở Tài chính.

Điều 29. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 30. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 31. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức.

Điều 32. Sửa đổi, bổ sung Quy chế.

2. Nội dung cơ bản

Nội dung cơ bản của Quy chế công tác văn thư, lưu trữ quy định chi tiết những nội dung của công tác văn thư, lưu trữ đối với tài liệu giấy và tài liệu điện tử như: soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, văn bản đến; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ, Lưu trữ lịch sử; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật; thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; tiêu hủy tài liệu hết giá trị; trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, công chức, viên chức tham gia giải quyết công việc cũng như người làm công tác văn thư, lưu trữ.

3. Điểm mới của Dự thảo Quy chế mới so với Quy chế kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND.

a) Về bố cục: Dự thảo Quy chế mới gồm 04 Chương, 04 mục, 32 Điều và 81 Khoản, giảm 01 Chương, 05 Mục, 20 Điều, 97 Khoản so với Quy chế hiện hành.

Lý do: Quy chế mới xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, quy định của tỉnh không được quy định lại, sao chép các quy định có trong văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương. Vì vậy, dự thảo đã được giản lược về số chương, mục, điều, khoản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ về nội dung theo quy định.

b) Về nội dung:

- Công tác văn thư: Được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư, trong đó quy định rõ nội dung về văn thư, điện tử như quy định về gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử; ký số, quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy chế, nhất là đối với văn bản điện tử như xây dựng, nâng cấp Hệ thống, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng.

- Quy định mới về văn thư, lưu trữ điện tử nhằm triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ tại các văn bản: Các Nghị định của Chính phủ: số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chữ ký số; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử..., góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm thực hiện tốt các mục tiêu tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” và Nghị quyết số 76/ NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh. Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(Gửi kèm theo dự thảo Quyết định và Báo cáo giải trình tiếp thu)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Lưu VT, CCHCVTLT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Thiều Hương